

1504289-77.2021.8.26.0320
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen
Comarca: Limeira
Foro: Foro de Limeira
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 08/08/2022
... - destacou-se).

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Limeira
Foro de Limeira
3ª Vara Criminal
Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504289-77.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1504289-77.2021.8.26.0320
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2340561/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 21954925 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 3120/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2340561 - 02º D.P. LIMEIRA, 3120/21/923 - 02º D.P. LIMEIRA
Autor:
Justiça Pública
Réu e Averiguado:
MYKE DOUGLAS AVILA DOS SANTOS e outros
Réu Preso

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

MYKE DOUGLAS ÁVILA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso III, do Código Penal, pois, em tese,

no dia 15 de dezembro de 2021, por volta de 01h40min, na Rua Professora Nely Suzana de Castro Poletti, defronte ao nº 444, Jardim Esmeralda, nesta Cidade e Comarca de Limeira, durante o repouso noturno e com emprego de chave falsa, subtraiu para si a caminhonete "Fiat/Fiorino", placas BUX-3G85, avaliada em cerca de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), pertencente a Josué da Hora Sousa.

A denúncia foi recebida em 18 de janeiro de 2022 (fls. 100/101).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 120/129).

Durante instrução, foram ouvidas as testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação, nos termos da denúncia, enquanto a Defensoria Pública teceu considerações acerca da pena.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Presentes a materialidade e autoria delitivas, a partir do boletim de ocorrência, da prisão em flagrante do acusado, dos autos de exibição e apreensão de fls. 15/16, do laudo pericial de fls. 141/142, assim como da prova oral colhida em édito.

Deveras, ouvida apenas na fase policial, a vítima Josué da Hora Sousa declarou que, na data dos fatos, estacionou sua camionete "Fiat/Fiorino" de placas BUX3G85, ano 1994, avaliada em R\$ 15.000,00, defronte sua casa, quando foi furtada. Assim, comunicou a polícia militar via telefone (fl. 08).

Os Policiais Militares Alexandre Maurício da Silva e Rafael Casteletti Seraphin, em uníssono, afirmaram que no dia dos fatos se depararam com a Fiorino, objeto do furto, conforme havia noticiado o COPOM. Foi realizada abordagem, tendo sido localizada com o acusado uma CNH do irmão da vítima, não sabendo justificar a posse. O réu confessou a subtração do veículo. Havia uma chave mixa na ignição do veículo, parecida com uma chave de portão. Após, conversaram com a vítima, que disse que estava dormindo e não presenciou a ação delituosa, sendo avisado pelo irmão.

Por fim, o réu, em juízo, aduziu que saiu da casa de sua mãe, descendo a rua e viu o veículo parado. Abriu a porta e a chave estava em cima do painel. Não era a chave original do automóvel.

O conjunto probatório amealhado, pois, é uníssono, seguro e coerente, apontando para a condenação do réu, estando a confissão devidamente amparada por todos os outros elementos de convicção amealhados.

Cumprе ressaltar que não há motivo algum para desmerecer a palavra dos milicianos, agentes dotados de fé-pública, que agiram no estrito cumprimento do dever funcional, merecendo, assim, toda a credibilidade.

Cediço, ainda, que não demonstrada nenhuma desavença entre os agentes públicos, a vítima e o acusado, sendo pouco crível que incriminassem falsamente pessoas inocentes. A respeito do tema, a jurisprudência:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -

que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (HC 73518-5- Relator Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal - DJU 18.10.96, p. 39.846)

PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - Fundamental na apuração das circunstâncias do fato criminoso, porque seu interesse coincide, salvo raras exceções, com o escopo mesmo da Justiça: a busca da verdade real - Recurso improvido neste aspecto. (TJSP - Apelação Criminal nº 990.08.124506-0 - 5ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Carlos Biasotti - j. 16.04.2009 - destacou-se).

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante recebeu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado - Recurso não provido. (Apelação nº 0017447-66.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, Relator Desembargador LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, 13ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 15.12.2016)

Prova - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - Nos crimes de roubo, cometidos no mais das vezes na clandestinidade, a palavra do ofendido é de enorme importância e valor probatório e prevalece sobre a do réu, além de o seu interesse ser o de apontar o verdadeiro culpado e não o de acusar pessoa inocente, na inexistência de motivo para incriminá-la gratuitamente - Entendimento - Recursos parcialmente providos. (TJSP - Apelação Criminal nº 993.05.025506-9 - 11ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Oliveira Passos - j. 17.09.2008 - destacou-se).

Ademais, a prova oral corroborou o cometimento do furto durante o período do repouso noturno, o que basta para a configuração da majorante. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado - Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, ainda, em razão da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento pelo repouso noturno - Impossibilidade - Conjunto probatório hábil e robusto a ensejar a condenação - Incabível a aplicação do princípio da insignificância em razão da ausência de respaldo legal necessário para a incidência de tal princípio, não devendo falar-se, portanto, em atipicidade da conduta perpetrada pelo acusado - Incabível o afastamento da causa de aumento pelo repouso noturno, vez que o simples fato de a subtração ter sido praticada na calada da noite basta para a configuração de tal majorante - Apelo defensivo não provido. (Apelação nº 0051075-30.2011.8.26.0346, Rel. Des. SÉRGIO RIBAS, 5ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 27.10.2016. g. n.)

Segue com a condenação a qualificadora referente ao emprego de chave falsa, diante do resultado do laudo pericial (fls. 141/142).

Contudo, levando-se em consideração a tese firmada no Tema 1.087, do C. STJ, qual seja, a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º), a majorante será valorada como circunstância judicial negativa, elevando o grau de censurabilidade da conduta e facilitação da prática do crime.

Passo, pois, à dosimetria da reprimenda penal.

Na primeira fase, considero inadequadas as circunstâncias judiciais do artigo 59,

do Código Penal, nos termos acima delineados, motivo pelo qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em segunda fase, presente a reincidência (processo nº 0000603-79.2017.8.26.0551, da 2ª Vara Criminal desta Comarca, fls. 46/48), que se compensa com a atenuante da confissão espontânea. Note-se que os outros processos condenatórios referem-se ao delito do artigo 28, da Lei de Drogas, o que não pode ser considerado para fins de reincidência.

Na terceira fase de dosimetria, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, restando definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

O valor unitário do dia-multa fica estabelecido no mínimo legal, não se podendo aferir com precisão a situação econômica do acusado.

Considerando a quantidade da pena, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do acusado, fixo o regime inicial fechado, a teor do artigo 33, do CP.

Ausente os requisitos autorizadores, deixo de conceder a substituição da pena privativa de liberdade ou o sursis.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado MYKE DOUGLAS AVILA DOS SANTOS, qualificado nos autos, por incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, III do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo.

Tendo em vista o tempo de prisão cautelar até o momento, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, expedindo-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, lance-se o nome dos acusados no rol dos culpados.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade.

P. I. C.

Limeira, 08 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA